



Hợp đồng số : 105/RVC23/MMA
Contract number: 105/RVC23/MMA

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET CONTRACT FOR THE SUPPLY INTERNET SERVICE

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 được thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
Pursuant to Civil Code 2015 No. 91/2015 / QH13 passed dated 24/11/2015 and takes effect from dated 01/01/2017;
Pursuant to the Law on Telecommunications No. 41/2009 / QH12 dated November 23, 2009;
- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Pursuant to the Law on Telecommunications No. 41/2009 / QH12 dated November 23, 2009;
- Căn cứ Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Pursuant to the Government's Decree No. 25/2011 / ND-CP dated April 6, 2011 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Telecommunications;
- Căn cứ Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật viễn thông;
Pursuant to Decree No. 81/2016 / ND-CP dated 01/07/2016 on the amendment and supplement of Article 15 of Decree 25/2011 / ND-CP dated 06/04/2011 detailing and guiding enforce a number of telecommunications laws;
- Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý và cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Pursuant to the Government's Decree No. 97/2008 / ND-CP dated 28/08/2008 on the management and provision and use of Internet services and electronic information on the Internet;
- Căn cứ Nghị định 49/2017/NĐCP ngày 20/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Viễn thông;
Pursuant to the Decree 49/2017 / NDCP dated 20/04/2017 amending and supplementing Article 15 of Decree 25/2011 / ND-CP dated 06/04/2011 of the Government detailing and guiding enforce a number of telecommunications laws;
- Căn cứ Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác;
Pursuant to Decree 90/2008 / ND-CP dated 13/08/2008 of the Government on combating spam;
- Căn cứ thông tư 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/03/2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông;
Pursuant to the Circular 08/2013 / TT-BTTTT dated 26/03/2013 on the quality management of telecommunications services;
- Căn cứ thông tư 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực Viễn thông;
Pursuant to Circular 39/2016 / TT-BTTTT dated 26/12/2016 on model contracts and general transaction conditions in the telecommunications sector;
- Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
Pursuant to the Law on the Protection of Consumers' interests, Decree No. 99/2011 / ND-CP of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on the Protection of Consumers' Rights;

- Căn cứ yêu cầu của CÔNG TY TNHH MAGNA MANAGEMENT ASIA (MMA) và khả năng cung cấp dịch vụ của Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông RVC;
Based on the request of MAGNA MANAGEMENT ASIA (MMA) COMPANY LIMITED and the ability to provide services of the RVC Telecommunication Service Trading Joint Stock Company;

Hôm nay, ngày 04 tháng 12 năm 2023 tại Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:
Today, on Dec 04th, 2023, in Ho Chi Minh City, we including:

Bên A: CÔNG TY TNHH MAGNA MANAGEMENT ASIA (MMA)

Party A MAGNA MANAGEMENT ASIA (MMA) COMPANY LIMITED

Người đại diện/ : Bà NGUYỄN HÀ PHƯƠNG UYÊN Chức vụ/ Title: Giám Đốc / Director
Representative
Địa chỉ/ Address : Phòng 14-02, Tầng 14, Tòa nhà Xổ số Kiến thiết TP.HCM, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
Suit 14-02, 14th Floor, Lottery Tower, 77 Tran Nhan Ton, Ward 9, District 5, HCMC
Điện thoại/ Telephone : 028 3830 1111
Mã số thuế/ Tax code : 0314853023

Bên B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG RVC

Party B RVC TRADE SERVICE TELECOM JOINT STOCK COMPANY

Người đại diện / : HOÀNG THẾ HUÂN Chức vụ/Title : Giám Đốc/ Director
Representative
Địa chỉ/ Address : Lầu 8, Tòa nhà CMARD 2, 45 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé , Quận 1, TP.HCM
Floor 8, CMARD2 Tower, 45 Dinh Tien Hoang Streets, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/ Telephone : (028) 7300 9579 Fax
Mã số thuế/ Tax code : 0313028740

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “Các Bên” và được gọi riêng biệt là “Bên”)
(Party A and Party B hereinafter referred to collectively as the “Parties” and individually as the “Party”).

Các Bên thỏa thuận ký kết và thực hiện Hợp Đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet (sau đây được gọi tắt là “Hợp Đồng”) với các Điều khoản và Điều kiện như sau:

Both Parties hereby sign and agree this Contract for the Supply Internet service (hereinafter referred to as the “Contract”) with the terms and the conditions as follows:

ĐIỀU 1: CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET
ARTICLE 1: SUPPLY INTERNET SERVICE

- 1.1 Loại dịch vụ/ Service type : Internet
1.2 Loại kết nối /Type of connection : Cáp quang/ Fiber cable
1.3 Thông tin kết nối và băng thông: /Location of connection and Bandwidth

Stt	Địa chỉ lắp đặt/ Location	Băng thông/ Bandwidth
1	Birkenstock Diamond Plaza (số lô: XA-32308), 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Birkenstock Diamond Plaza, No. 34 Le Duan, Ben Nghe Ward, D.1, HCMC	100Mbps NIX - 01Mbps GIA - 1IP Tĩnh 100Mbps NLX - 01Mbps GLA - 1IP Static
2	New Balance Vincom Thảo Điền (số lô: L2-17-18) Tầng 2, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM New Balance Vincom Thao Dien (L2-17-18): Floor 2 Vincom Mega Mall Thảo Điền, D.2, HCMC	100Mbps NIX - 01Mbps GIA - 1IP Tĩnh 100Mbps NLX - 01Mbps GLA - 1IP Static
3	BIRKENSTOCK ESTELLA (số lô:L2 - 13B) Tầng 2, 88 đường Song Hành, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM	100Mbps NIX - 01Mbps GIA - 1IP Tĩnh

	BIRKENSTOCK ESTELLA Floor 2-13B, 88 Song Hanh, An Phu Ward, Estella Place, District 2, HCM	
4	SMIGGLE ESTELLA (Số lô: L1 – 25a) Tầng 1, 88 đường Song Hành, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM SMIGGLE ESTELLA Floor 1, 88 Song Hanh, An Phu Ward, Estella Place, District 2, HCM	100Mbps NLX - 01Mbps GLA - IIP Static

1.4 Thiết bị/ Devices:

Bên B cho Bên A mượn thiết bị trong thời gian sử dụng dịch vụ. Những thiết bị này là tài sản của Bên B và không được chuyển nhượng hoặc cho bên khác thuê lại (trừ khi điều khoản hoặc Phụ lục của Hợp Đồng này có quy định khác).

Party B lends the following devices to Party A during the time of services use. Such equipment is Party B's property and shall not be transferred or lent to any third Party (unless otherwise stipulated for by other provisions or this Contract's Appendix).

ĐIỀU 2: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG TRUYỀN / ARTICLE 2: LINE INSTALLATION

- 2.1 **Thông báo:** Bên B sẽ thông báo cho Bên A về lịch trình cài đặt, chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước ngày dự định bắt đầu tiến hành cài đặt. Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B về bất kỳ sửa đổi, thay đổi nào đối với lịch trình triển khai mà Bên B đã thông báo chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc trước ngày dự định cài đặt.

Đối với những địa điểm cần lắp 02 (hai) đường internet, thì Bên B có trách nhiệm phải kéo theo 02 (hai) hướng khác nhau để đảm bảo tính ổn định và dự phòng khi có sự cố xảy ra.

Notice: Party B shall inform Party A of the schedule of the installment, at least 05(five) days before the expected date of the initial installment. Party A takes responsibility for informing Party B about any amendment or change of the installation schedule. Party A should inform y Party B at least 02(two) days prior to the expected date of the initial installment.

For locations that require the installation of 02 (two) internet lines, Party B is responsible for pulling two separate directions to ensure stability and redundancy in case of incidents.

- 2.2 **Thời gian lắp đặt:** Kể từ thời điểm Bên A có đủ Điều kiện lắp đặt, Bên B sẽ lắp đặt đường truyền và cài đặt dịch vụ tại địa điểm sử dụng của Bên A trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc.

Duration of installation: When Party A has suitable installation, Party B shall install the line and the service at the location of Party A within 07 (seven) working days.

- 2.3 **Nghiệm thu:** Trong vòng 01 (một) ngày kể từ thời điểm kênh Internet được đưa vào sử dụng, nếu Bên A không nêu ra được bất kỳ khiếu nại nào về chất lượng dịch vụ thì biên bản nghiệm thu kỹ thuật được ký bởi hai Bên và thời điểm tính cước tự động có hiệu lực. Nếu có khiếu nại, Bên B sẽ tạm ngưng dịch vụ trong thời gian xem xét và thống nhất giữa Các Bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khiếu nại của Bên A.

Final Acceptance: Within 01 (one) day from the time the Internet comes into use, if Party A does not submit any claim relating to the service quality, the technical acceptance certificate, signed by two Parties and the time of charge calculation, shall automatically take effect. In case there is any claim, Party B shall suspend the service during the time of consideration and agreement of the Parties and is fully responsible for Party A's claim against.

- 2.4 **Dịch chuyển:** Bên A không tự ý dịch chuyển đường truyền khi chưa được sự đồng ý của Bên B. Khi cần thay đổi, dịch chuyển đường truyền, Bên A phải có văn bản yêu cầu Bên B trước 30 (ba mươi) ngày làm việc. Các chi phí thay đổi, dịch chuyển phát sinh sẽ do Bên A thanh toán.

Transposition: Party A shall not displace the line by itself without the consent of Party B. In case there is any necessity for change or the transposition of the leased line, Party A shall send the request in writing to Party B at least 30 (thirty) days in advance. All fees and costs arising from the change or transposition of the leased line shall be borne by Party A.

ĐIỀU 3: GIÁ - CƯỚC PHÍ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ARTICLE 3: FEES – CHARGES – METHOD OF PAYMENT

- 3.1 Chi phí đầu nối, hòa mạng (thanh toán 01 (một) lần):
Charges of connection and roaming (one-time payment):

Stt	Địa chỉ lắp đặt/ Location	Phí/Fee
1	Birkenstock Diamond Plaza (số lô: XA-32308), 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Birkenstock Diamond Plaza, No. 34 Le Duan, Ben Nghe Ward, D.1, HCMC	3.500.000

Stt	Địa chỉ lắp đặt/ Location	Phí/Fee
2	New Balance Vincom Thảo Điền (số lô: L2-17-18) Tầng 2, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM <i>New Balance Vincom Thao Dien (L2-17-18): Floor 2 Vincom Mega Mall Thao Dien, Thu Duc Distric, HCMC</i>	3.500.000
3	BIRKENSTOCK ESTELLA (số lô: 13B) Tầng 2, 88 đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM <i>BIRKENSTOCK ESTELLA Floor 2-13B, 88 Song Hanh, An Phu Ward, Estella Place, Thu Duc District, HCM</i>	1.000.000
4	SMIGGLE ESTELLA Tầng 1, 88 đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM <i>SMIGGLE ESTELLA Floor 1, 88 Song Hanh, An Phu Ward, Estella Place, Thu Duc District, HCM</i>	1.000.000
Tổng/ Total		9.000.000
VAT 10%		900.000
Tổng cộng luôn VAT/ Total included VAT		9.900.000

- 3.1.1. Chi phí lắp đặt ban đầu được Bên A thanh toán 1 lần cho Bên B trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hóa đơn GTGT hợp lệ và Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt có xác nhận của hai Bên từ Bên B. Chi phí lắp đặt ban đầu sẽ không được hoàn lại vì bất kỳ lý do nào sau khi Bên A đã thanh toán cho Bên B và Bên B đã tiến hành thi công lắp đặt, mở cổng kết nối.

Initial costs of the installation is paid one-time by Party A within 15 (fifteen) days from the date Party A receives the invoice or the payment request for the installment cost of Party B. The Costs of the initial installation shall not be refunded due to any reason after Party A has paid Party B and Party B has implemented the installation and opened the access port(s).

- 3.1.2. Kể từ thời điểm ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao dịch vụ, hàng năm Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B các khoản cước sau:

From the time of execution and after the technical acceptance certificate and the minutes on services handover, Part A shall pay yearly the charges to Party B as follows:

Stt/ No	Địa chỉ lắp đặt/ Location	Băng thông/ Bandwidth	Chi phí 14 tháng (12 tháng tặng 2 tháng) (VNĐ) <i>Cost for 14 months (12 months plus 2 months free) (VNĐ)</i>
1	Birkenstock Diamond Plaza (số lô: XA-32240), 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh <i>Birkenstock Diamond Plaza, No. 34 Le Duan, Ben Nghe Ward, D.1, HCMC</i>	100Mbps NIX - 01Mbps GIA - 1IP Tĩnh <i>100Mbps NLX - 01Mbps GIA - 1IP Static</i>	7.200.000
2	New Balance Vincom Thảo Điền (số lô: L2-17-18) Tầng 2, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM <i>New Balance Vincom Thao Dien (L2-17-18): Floor 2 Vincom Mega Mall Thao Dien, Thu Duc distric, HCMC</i>	100Mbps NIX - 01Mbps GIA - 1IP Tĩnh <i>100Mbps NLX - 01Mbps GIA - 1IP Static</i>	7.200.000
3	BIRKENSTOCK ESTELLA (số lô: 13B) Tầng 2, 88 đường Song Hành, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM <i>BIRKENSTOCK ESTELLA Floor 2-13B, 88 Song Hanh, An Phu Ward, Estella Place, Thu Duc District, HCM</i>	100Mbps NIX - 01Mbps GIA - 1IP Tĩnh <i>100Mbps NLX - 01Mbps GIA - 1IP Static</i>	7.200.000
4	SMIGGLE ESTELLA Tầng 1, 88 đường Song Hành, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM <i>SMIGGLE ESTELLA Floor 1, 88 Song Hanh, An Phu Ward, Estella Place, Thu</i>	100Mbps NIX - 01Mbps GIA - 1IP Tĩnh <i>100Mbps NLX - 01Mbps GIA - 1IP Static</i>	7.200.000

DucDistrict , HCM		
	Tổng/ Total	28.800.000
	Thuế VAT/ Value Added Tax (10%)	2.880.000
	Tổng / Total include VAT	31.680.000

- 3.2. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo thanh toán cước phí hoặc hoá đơn theo Điều 3.1.2 nói trên, Bên A phải thanh toán toàn bộ cước phí sử dụng. Nếu ngày thanh toán này không phải là ngày làm việc thì Bên A phải thanh toán cho Bên B vào ngày làm việc liền kề tiếp theo. Bên B sẽ gửi hoá đơn thanh toán có ghi rõ khoản cước phí phải trả và thuế giá trị gia tăng cho Bên A sau khi Bên A đã thanh toán đầy đủ chi phí.

Within 15 (Fifteen) days from the date Party A receives the invoice or charge payment request under the Article 3.3, mentioned above, Party A shall pay all the usage charges. If the payment date is not a working day, Party A shall pay Party B on the next working day. Party B shall send Party A the invoice, which specifies the payable charge and value-added tax, after Party A has paid all of the charges, fees or costs.

- 3.3. Hình thức thanh toán / Method of payment: Chuyển khoản/ Bank transfer

Số tài khoản Đồng VN : 7726327

VND account number

Tại Ngân hàng : Tại Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD. Lê Lợi
bank Asia Commercial Joint Stock Bank – Le Loi Transaction Office
Đơn vị hưởng lợi : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG RVC
Beneficiary RVC TRADE SERVICE TELECOM JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ : Lầu 8, Tòa nhà CMARD 2, 45 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Quận 1,
Address TP.HCM
Floor 8, CMARD2 Tower, 45 Dinh Tien Hoang Streets, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.

ĐIỀU 4: THANH TOÁN CHẬM VÀ ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

ARTICLE 4: OVERDUE PAYMENT AND INVOICE ADJUSTMENT

- 4.1 Thanh toán chậm: Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do lỗi của Bên B chậm trễ trong việc gửi hồ sơ thanh toán, Bên A có trách nhiệm thanh toán cước phí đầy đủ, đúng hạn và chịu mọi chi phí thanh toán phát sinh để đảm bảo rằng Bên B luôn nhận đủ số tiền cước phí ghi trên hoá đơn. Trường hợp Bên A vi phạm Điều khoản này sẽ phải trả thêm tiền lãi suất quá hạn của phần chi phí chưa thanh toán theo Hợp Đồng đã ký với Bên B, lãi suất này được tính bằng lãi suất nợ quá hạn của ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm phát sinh quá hạn thanh toán.

Overdue payment: Except in cases of force majeure or due to Party B's delay in sending payment documents, Party A takes full responsibility for paying the charges fully and promptly, and bears all the arising costs to ensure that Party B always receives the correct amount recorded in the invoice. In case Party A breaches this Article, it shall pay the overdue interest of the charges not paid under the Contract signed with Party B. Such interest is calculated based on the basic interest rate announced by the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam at the time the overdue payment arises.

- 4.2 Điều chỉnh hóa đơn: Mọi sự nhầm lẫn trong thông báo hoặc hoá đơn (nếu có) sẽ được Hai Bên cùng xác nhận và Điều chỉnh vào hóa đơn cho lần thanh toán kế tiếp.

Invoice adjustment: All misunderstandings in the request or the invoice (if any) shall be confirmed and both Parties shall be notified in writing of the adjustment by. The same confirmation from both Parties will be adjusted into the bill reserved for the next payment.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A / ARTICLE 5: OBLIGATIONS OF PARTY A

- 5.1 Cung cấp trung thực các thông tin theo yêu cầu của Bên B và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó bao gồm nhưng không giới hạn như mục đích sử dụng dịch vụ Internet trực tiếp, quy mô và cấu hình mạng....

Provide truthful information requested by Party B and take responsibility based on the current Vietnamese laws for the information including but not limited to, the purpose of using Internet services and network configuration within in-the-law etc.

- 5.2 Trong trường hợp địa điểm sử dụng của Bên A nằm trong các toà nhà, khu công nghiệp, khu dân cư, tuyến đường, ... có quy hoạch đặc biệt thì Bên A có trách nhiệm đàm phán với Đơn vị quản lý các công trình đó để Bên B hoàn thành việc triển khai cáp. Mọi chi phí phát sinh cho việc đàm phán do Bên A thanh toán. Nếu cơ quan có thẩm quyền tại địa điểm lắp đặt chưa được thông báo và vì thế mà Bên B bị

buộc tạm ngừng hoặc chấm dứt triển khai lắp đặt, Bên A phải chịu mọi chi phí liên quan đến sự trì hoãn quá trình lắp đặt đó.

In case the location of Party A is in a building, industrial park, residential area, street lines, etc which are in a special planning area, deemed by the Government, Party A takes full responsibility for negotiating with the Department which manages such construction in order that Party B completes the cable installation within the pre arranged installation period. All of the fees and costs arising from such negotiations shall be borne by Party A. If the proper authority has not been notified and Party B has to suspend or cancel the installation, Party A will be subject to subsequent fees related to the delay of installation.

- 5.3 Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cước phí và chịu mọi chi phí (phí chuyển tiền, phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan) khi phát sinh thanh toán cước, đảm bảo Bên B nhận được đủ số tiền cước trong hóa đơn.

Take responsibility for paying the charges fully and promptly and bears all costs (money transfer fees, bank fees and other related costs) arising from the charge payment, ensures that Party B receives the correct amount of payment written in the invoice.

- 5.4 Chuẩn bị đầy đủ các Điều kiện cần thiết để Bên B thực hiện lắp đặt đường truyền và chịu trách nhiệm về thiết bị đầu cuối của Bên A đảm bảo tương thích với đường truyền. Phối hợp, tạo Điều kiện cho Bên B trong quá trình cung cấp dịch vụ, bảo dưỡng và kiểm tra chất lượng dịch vụ tại đầu Bên A.

Fully prepare the necessary conditions in order to allow Party B to perform the leased line installation and ensure that the terminal equipment of Party A is compatible with the transmission line. Coordinate and facilitate with Party B in the process of providing services, maintenance and service quality tests on the equipment of Party A.

- 5.5 Sử dụng kênh thuê được cung cấp theo đúng mục đích và cấu hình đã đăng ký, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và Hợp Đồng này. Không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác được sử dụng lại dịch vụ kênh thuê riêng. Không được sử dụng mạng nội bộ, mạng dùng riêng, thiết bị đầu cuối thuê bao để kinh doanh trái phép các dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào. Bên A phải chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thiết lập mạng và sử dụng kênh thuê riêng.

Use the lines provided with the right purpose and registered configuration, in accordance with the regulations of the Vietnamese laws and this Contract. Do not allow any individual or organization to reuse the leased line services. Do not use the internal network, private network, terminal subscriber equipment to trade services illegally in any forms. Party A shall be examined and inspected by the Ministry of Information and Communications, the competent government agencies for network installment and leased line use.

- 5.6 Có trách nhiệm xây dựng Chương trình bảo vệ (Firewall) để đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin cho hệ thống mạng của mình, chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin Bên A lưu trữ và truyền qua mạng dịch vụ của Bên B.

Build the Protection Program (Firewall) to ensure the requirements of information safety for its network, take responsibility of the current Vietnamese laws for the information content which is stored and transmitted through the service network of Party B by Party A.

- 5.7 Có văn bản thông báo cho Bên B tất cả những thay đổi về thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ như thay đổi cấu hình, tên, địa chỉ, số tài khoản, địa chỉ IP hoặc tên miền, ... trước 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi Bên A áp dụng các thay đổi trên.

Inform, in writing, to Party B about all or any changes of information relating to the service use, including but not limited to, changes of configuration, name, address, account number, IP address or domain name, etc at least 30 (thirty) working days from the date of application of change mentioned above.

- 5.8 Bảo quản thiết bị do Bên B cung cấp, cho mượn, thuê theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về việc mất mát, hư hỏng thiết bị nằm ngoài phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.

Maintain the devices provided, lent or rented by Party B in accordance with the instructions of the manufacturer. Take responsibility for losses or damage of the devices beyond the scope of the manufacturer's warranty.

- 5.9 Tuân thủ theo các quy định pháp luật của Nhà nước về việc sử dụng dịch vụ Internet. Đảm bảo người đại diện ký Hợp Đồng này là người có quyền hoặc đã được ủy quyền của Bên A để ký Hợp Đồng, chứng từ. *Comply with the laws of Vietnam regarding the use of Internet service. Ensure that the representatives, who sign this Contract, shall be entitled or authorized by Party A to sign the Contracts, documents.*

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B / ARTICLE 6: OBLIGATIONS OF PARTY B

- 6.1. Cung cấp dịch vụ như quy định tại Điều 1 của Hợp Đồng này.

Provide the Services in accordance with the contents stipulated under Article 1 herein.

- 6.2. Hướng dẫn, tư vấn cơ bản cho Bên A để Bên A chuẩn bị các Điều kiện cần thiết cho việc lắp đặt đường truyền.

Guide and consult Party A in order for Party A to prepare the necessary conditions for the installation of the transmission lines.

- 6.3. Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hoặc đột xuất các thiết bị cho Bên A (Nếu thiết bị do của Bên B cho Bên A thuê, mượn) và dịch vụ cung cấp cho Bên A nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ. Bên B sẽ thông báo cho Bên A và Bên A có nghĩa vụ hợp tác, tạo Điều kiện cho Bên B thực hiện nghĩa vụ.
Inspect and maintain equipment for Party A periodically or unexpectedly (If such device of Party B is rented or borrowed by Party A) and services provided to Party A for the purpose of ensuring the service quality. Party B shall inform Party A and Party A has the obligation to cooperate and facilitate the obligation performance.
- 6.4. Kiểm tra trên hồ sơ tính hợp lý giữa khả năng cung cấp kênh thuê của Bên B với nhu cầu của Bên A. Trong trường hợp phát hiện các vấn đề không hợp lý, Bên B phải thoả thuận với Bên A để thay đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
Check the documents of Party A based on the ability of setting up a line supply and the demands of Party A. In case a problem is discovered with the legality of the provided documents, Party B shall discuss with Party A to change and remedy the issues to comply with the laws of Vietnam.
- 6.5. Bảo đảm lắp đặt ban đầu, đo thử, tổ chức nghiệm thu và cung cấp dịch vụ cho Bên A theo đúng chất lượng, tiêu chuẩn quy định và theo Điều khoản của Hợp Đồng này.
Ensure the initial installation, testing, acceptance and services supplied, to Party A according to the required quality, standards and the provisions of this Contract.
- 6.6. Thông báo kịp thời cho Bên A những thay đổi về thông số kỹ thuật liên quan đến dịch vụ mà Bên A đang sử dụng.
Promptly inform Party A about the changes of technical data relating to the services that Party A is using.

ĐIỀU 7: BẢO QUẢN THIẾT BỊ / ARTICLE 7: DEVICE MAINTENANCE

- 7.1. Sau khi ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao dịch vụ, Bên A phải sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thiết bị và đường truyền kết nối trong phạm vi khu vực thuê bao.
After signing the final technical acceptance certificate and handing over the services, Party A shall use the necessary measures to protect the devices and the connected line within the scope of the subscriber's area.
- 7.2. Đối với thiết bị do Bên B cung cấp, Bên B bảo hành miễn phí trong thời gian sử dụng.
For the devices supplied by Party B, Party B shall provide free warranty, during the period of use.
- 7.3. Bên B không chịu trách nhiệm bảo hành đối với các thiết bị mà Bên A tự trang bị không do Bên B cung cấp. Đối với các thiết bị này, Bên A phải thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc thay thế và/hoặc sửa chữa thiết bị.
Party B does not take responsibility for warranty for the equipment, which is equipped by Party A and is not provided by Party B. For such devices, Party A shall pay all costs or fees arising from its replacement and/or repair.

ĐIỀU 8: KHIẾU NẠI / ARTICLE 8: COMPLAINT

- 8.1. Bên A có quyền khiếu nại về chất lượng kênh Internet và cước sử dụng dịch vụ Kênh Internet hàng tháng. Tất cả các khiếu nại phải được lập thành văn bản và gửi cho Bên B trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, Bên A vẫn phải thanh toán đủ cước phí cho Bên B.
Party A is entitled to complain about the quality of the Internet and the charge for using the Internet service monthly. All complaints shall be made in writing and sent to Party B within 01 (one) calendar month from the date of the violation. During the time of waiting for the claim settlement, Party A must still fully pay due charges to Party B. These charges may be reimbursed to Party A if the claim settlement deems it so.
- 8.2. Bên B có trách nhiệm xem xét giải quyết các khiếu nại của Bên A. Bên A có trách nhiệm cùng Bên B tìm ra phương thức giải quyết khiếu nại thỏa đáng nhất.
Party B takes full responsibility for settling the complaints of Party A. Party A and Party B shall be responsible for seeking the most adequate measure of complaint settlement.

ĐIỀU 9: SỰ CỐ

ARTICLE 9: INCIDENTS

- 9.1. Bên A phải thông báo cho Bên B mọi sự cố thiết bị hoặc gián đoạn liên lạc trong thời gian sớm nhất. Khi nhận được thông báo của Bên A, Bên B có trách nhiệm phối hợp với Bên A và các đơn vị liên quan để xác định sự cố và khôi phục liên lạc trong thời gian sớm nhất và sửa chữa, phục hồi hoặc thay thế thiết bị nếu cần thiết. Bên A phải chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề hư hỏng thiết bị và thiệt hại vì gián đoạn liên lạc do việc Bên A sử dụng khai thác thiết bị không đúng các quy định đã hướng dẫn cũng như phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến việc thay thế, sửa chữa thiết bị và phục hồi kênh Internet.
Party A shall inform Party B about all equipment incidents or connection interruption as soon as possible. Upon receiving the notice from Party A, Party B shall be responsible for coordinating with Party A and

the related department to identify the incident and restore the connection in the shortest time and repair, restore or replace the equipment if it is necessary. Party A shall be responsible for all matters of equipment failures and damages because of the connection interruptions made from using. If the equipment is deployed without the compliance from the instructed regulations, Party A shall bear all costs relating to the replacement, repair and recovery of the Internet.

- 9.2. Bên B sẽ thông báo trước ít nhất 01 (một) ngày cho Bên A về thời gian và địa điểm có thể gián đoạn liên lạc theo kế hoạch thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị của Bên B.

Party B shall inform Party A about the time and the location of the connection interruption according to the plan for replacement, repair and maintenance of the equipment of Party B at least 01 (one) day in advance.

- 9.3. Information support:

STT No	Họ và tên First and last name	Chức vụ Title	Điện Thoại Telephone	Email
1	Cấp 1/ Level 1	Technical support	0902.2988.29	tuantv@rvc.net.vn/ support@rvc.net.vn
2	Cấp 2/ Level 2	Customer Service		vanntt@rvc.net.vn

ĐIỀU 10: TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

ARTICLE 10: SUSPENSION AND TERMINATION OF SERVICE SUPPLY

- 10.1 Bên A có quyền tạm ngừng sử dụng dịch vụ kênh Internet có thời hạn với Điều kiện phải thông báo trước bằng văn bản cho Bên B trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc trước ngày dự định tạm ngừng sử dụng dịch vụ kênh Internet. Trong thông báo phải ghi rõ ngày dự định tạm ngừng và ngày tiếp tục sử dụng dịch vụ kênh Internet. Thời gian tạm ngừng không vượt quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.

Party A is entitled to suspend the use of the Internet service with a fixed-term only if it informs Party B in writing at least 15 (fifteen) working days prior to the expected date of suspension of the Internet use. Such notice shall be specified on the expected date of suspension and the date continuing to use the Internet services. The duration of suspension shall not exceed 30 (thirty) working days.

- 10.2 Bên B có quyền tạm ngừng và chấm dứt cung cấp dịch vụ kênh Internet trong những trường hợp sau:

Party B has the right to suspend and terminate the Internet service in the following cases:

- a. Tạm ngừng: Quá thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày làm việc Bên A nhận được thông báo cước của Bên B theo Điều 3.3 của Hợp Đồng này và Bên A vẫn chưa thanh toán cho Bên B thì Bên B có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ.

Suspend: After 15 (fifteen) working days, from the working date, Party A receives the payment request of Party B under the Article 3.3 herein and Party A still has not paid Party B, Party B is entitled to suspend the supply of the services.

- b. Chấm dứt: Quá thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc kể từ ngày Bên B tạm ngừng cung cấp dịch vụ, Bên A vẫn chưa thanh toán đủ cho Bên B, Bên B có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ, đồng thời đơn phương chấm dứt Hợp Đồng mà không cần báo trước cho Bên A.

Termination: After 60 (sixty) working days from the date Party B will suspend the services supply if Party A has not paid in full to Party B any outstanding payments. Party B has the right to terminate the supply, and unilaterally terminate the Contract simultaneously without prior notice to Party A.

- 10.3 Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp:

Party B has the right to unilaterally terminate the Contract in the case of:

- a. Theo quy định tại điểm b, Điều 10.2 của Hợp Đồng này.

According to Point b, Article 10.2 herein.

- b. Bên A vi phạm các nghĩa vụ của Hợp Đồng hoặc các quy định của pháp luật.

Party A breaches any obligation of this Contract or laws of Vietnam.

- c. Khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Bên B ngừng cung cấp dịch vụ.

There is a decision of any National, State or Local authorities requesting Party B to terminate services supply.

Bên A có nghĩa vụ thanh toán cước phí thuê bao hàng tháng và các khoản nợ khác (nếu có) cho đến thời điểm Bên B đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bên B.

Party A has the obligation to pay monthly subscriber charges and other debts (if any) until the time Party B unilaterally terminates the Contract within 10 (ten) working days from the date Party B receives the notice.

ĐIỀU 11: BẤT KHẢ KHÁNG / ARTICLE 11: FORCE MAJEURE

11.1 Nếu bất kỳ sự kiện nào như thiên tai; dịch họa, lũ lụt, bão, hỏa hoạn, động đất hoặc các hiểm họa thiên tai khác; hoặc việc đình công hay can thiệp của Nhà nước, hay bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ Bên nào và không thể lường trước được, thì Bên bị sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ, với Điều kiện là Bên bị ảnh hưởng đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và có thể để ngăn ngừa, hạn chế hoặc khắc phục hậu quả của sự kiện đó.

If any events such as natural disasters including but not limited to, floods, storms, fires, earthquakes or other disasters; or strikes or intervention of the State, or any other events being out of the control of any Party and unpredictable, the Party which is affected by the Force Majeure event, is entitled to postpone obligations performances, with the condition which is that the affected Party did apply all the necessarily, possible measures to prevent, restrict or remedy the consequences of such events.

11.2 Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho Bên còn lại. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra, các Bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

The party affected by the force majeure is obliged to notify the other party. In case a force majeure event occurs, the parties are not liable for damages.

11.3 Nếu sự kiện bất khả kháng không chấm dứt trong vòng 40 (bốn mươi) ngày làm việc hoặc một khoảng thời gian lâu hơn và vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp Đồng thì Bên nào cũng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày dự định chấm dứt.

If the Force Majeure does not terminate within 40 (forty) working days or a longer time and still continues to affect the Contract performance, any Party shall have the right to unilaterally terminate the Contract and notify the another Party in writing within ten (10) working days from the date of intended termination.

11.4 Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, các Bên sẽ tiếp tục thực hiện Hợp Đồng nếu việc tiếp tục thực hiện Hợp Đồng là có thể được.

When the Force Majeure event terminates, the Parties shall continue to perform the Contract if the continuation of the Contract performances is possible.

ĐIỀU 12: ĐIỀU KIỆN CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG

ARTICLE 12: CONDITIONS FOR THE CONTRACT ASSIGNMENT

Hợp Đồng này có tính ràng buộc đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào là Bên kế nhiệm (Bên thứ ba) hoặc Bên được chuyển giao của Các Bên. Bên A chỉ được phép chuyển giao Hợp Đồng này khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên B. Khi Bên A có nhu cầu chuyển giao Hợp Đồng, Bên A phải thông báo cho Bên B trước 15 (mười lăm) ngày làm việc và phải thanh toán tất cả cước phí nợ đọng, các khoản phải trả khác theo Hợp Đồng này.

This Contract is binding upon all organizations and individuals who shall become a succeeding Party (Third Party) or the Party assigned by either Party. Party A is permitted to deliver this Contract with Party B's written consent. If Party A wants to assign or novate its obligations for This Contract, Party A shall notify Party B at least 15 (fifteen) days in advance and fulfill the payment of all accrued unpaid fees and other accounts payable specified in this Contract.

ĐIỀU 13: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ARTICLE 13: TERMS OF CONTRACT AND TERMINATION OF CONTRACT

13.1. Thời hạn Hợp Đồng: Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp Đồng có thời hạn 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày có hiệu lực.

Term of the Contract: This Contract takes effect from the date of execution. The Contract's term is 24 (twenty four) months from the date of execution.

Khi thời hạn Hợp Đồng đã hết mà Bên A không có văn bản yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng, thì Hợp Đồng sẽ được tự động gia hạn đến thời điểm chấm dứt Hợp Đồng theo Điều 14.2 Hợp Đồng này.

When the Contract's term expired and Party A does not request the Contract termination in writing, the Contract shall be automatically extended until the time of Contract termination stipulated under the Article 14.2 herein.

13.2. Chấm dứt Hợp Đồng: Hợp Đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

Termination of Contract: This Contract shall be terminated in the following cases:

a. Bên B đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 11.4 tại Hợp Đồng này;
Party B unilaterally terminates the Contract under Article 11.4 herein;

b. Bên A có văn bản yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng. Bên A phải gửi văn bản đó cho Bên B ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc trước ngày muốn chấm dứt và phải được Bên B xác nhận bằng văn bản.

Party A requests the Contract termination in writing. That notice shall be sent to Party B at least thirty (30) working days prior to the date desiring termination and Party B shall confirm it in writing.

c. Bên A giải thể / *Party A is dissolved or liquidated.*

d. Theo quy định của Điều 10.2(b). / *Under the Article 10.2 (b)*

13.3 Thanh Lý Hợp Đồng: Khi chấm dứt Hợp Đồng, Các Bên phải hoàn tất các công việc sau:

Contract Liquidation: When the Contract is terminated, Parties shall complete the following works:

- Thu hồi, kiểm tra và bàn giao lại các thiết bị của mỗi Bên đã lắp đặt để thiết lập đường truyền.
Collect, check and hand over all equipment which were installed by Parties to establish the leased line.
- Ngừng cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng và ngừng tính cước.
Stop providing the service and calculating the fees.
- Bên A phải thanh toán các khoản cước phí nợ đọng đối với Bên B.
Party A must pay all the due fees and charges to party B.
- Lập biên bản thanh lý Hợp Đồng.
Sign the termination document.

ĐIỀU 14: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP / ARTICLE 14: DISPUTE SETTLEMENT

14.1 Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa Các Bên.

All disputes arising out of or in connection with this Contract shall be firstly settled through amicable negotiation and mediation by Parties.

14.2 Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và hòa giải thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Luật Việt Nam sẽ được sử dụng để giải quyết tranh chấp.

In cases where no agreement is reached upon such negotiation and mediation, the dispute shall be submitted to a relevant competent court in Vietnam for final judgment under Vietnam's laws. Vietnamese laws shall be used to settle the dispute.

ĐIỀU 15: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG / ARTICLE 15: MISCELLANEOUS

15.1 Mọi thay đổi liên quan đến nội dung của Hợp Đồng phải được thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại trước 15 (mười lăm) ngày làm việc để xem xét và giải quyết.

All changes relating to the contents herein should be notified in writing to the another Party 15 (fifteen) days in advance for consideration and settlement.

15.2 Bất cứ thay đổi nào về nội dung và các vấn đề liên quan đến Hợp Đồng này phải được sự đồng ý và xác nhận bằng văn bản của cả Hai Bên.

Any change of the contents and matters arising from this Contract shall be agreed and confirmed in writing by the Parties.

15.3 Hợp Đồng này bao gồm Hợp Đồng chính và các Phụ lục (nếu có) có giá trị như Hợp Đồng chính. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, Hai Bên có thể thỏa thuận và ký các biên bản bổ sung Hợp Đồng.

This Contract includes the main Contract and any Appendix (if any) which has the same value with the main Contract. During the performances of this Contract, Parties may agree and sign any minutes to amend to this Contract.

15.4 Hai Bên cam kết thực hiện đúng các Điều khoản trong Hợp Đồng, các quy định khác có liên quan do pháp luật Việt Nam quy định, Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước Bên kia và pháp luật Việt Nam.

Two Parties undertake to rightly perform the terms herein and other regulations stipulated by Vietnamese laws, the breaching Party shall be responsible to another Party and the current Vietnamese laws.

15.5 Hợp Đồng này được lập thành bốn (04) bản bằng Tiếng Anh và Việt, mỗi bản gồm 10 trang, mỗi Bên giữ hai (02) bản có giá trị như nhau để thực hiện. Nếu có sự sai khác thì tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Contract is made in 04 (four) original copies in English and Vietnamese with the same legal value, each copy consists of 10 Pages, each Party keeps 02 (two) original copies. In case of any difference between the English and the Vietnamese, the Vietnamese shall prevail.



NGUYỄN HÀ PHƯƠNG UYÊN



HOÀNG THẾ HUÂN